

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4486/2536

นาย สันติ พงษ์ นิ มิตร ดี
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 156

ชั้นใต้สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์ในศาลชั้นต้นไม่มีการ
สืบพยานโจทก์เลยแม้แต่ปากเดียว กรณีจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคสี่ โจทก์จะยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้น
ต้นให้พิจารณาคำขอนั้นใหม่หาได้ไม่

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งแปดร่วมกันใช้ค่าสินไหม
ทดแทนพร้อมดอกเบี้ย โดยโจทก์ยื่นคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถามาพร้อมกับ
คำฟ้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถาว่า ลำพังแต่คำร้องของ
โจทก์ยังไม่อาจรับฟังได้ว่าโจทก์เป็นคนยากจน จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นคนยากจน
ไม่มีเงินที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ ถ้าโจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ให้โจทก์
นำค่าธรรมเนียมมาชำระภายใน 7 วัน โจทก์ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคำขอนั้นใหม่
ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2530 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าเนื่องจากคดีนี้มีได้มีการสืบ
พยานโจทก์ในชั้นใต้สวนคำร้องขออนาถาเลยกรณีไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคสี่ที่โจทก์จะยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคำร้อง

ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาใหม่ได้ จึงให้ยกคำร้อง โจทก์อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลชั้นต้นเรียกทนายโจทก์มาศาลเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคำร้องขอให้พิจารณาคำขอนั้นใหม่ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2530 ที่โจทก์อ้างว่าศาลจดยางน กระบวนพิจารณาคลาดเคลื่อนไป โจทก์แถลงจะขอแก้ไขคำร้องตามที่ศาลชั้นต้นสั่งวันที่ 12 มกราคม 2531 โจทก์ทำคำร้องขอให้พิจารณาคำขอนั้นใหม่มายื่นตามที่ศาลชั้นต้นสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เนื่องจากในคดีนี้มิได้มีการสืบพยานโจทก์ในชั้นไต่สวนคำร้องขออนาถาเลยแม้แต่ปากเดียว กรณีไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคสี่ ที่โจทก์จะยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาใหม่ได้ ตามนัยคำพิพากษากฎีกาที่ 491-492/2524 จึงให้ยกคำร้อง โจทก์อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวนี้อีก

ศาลอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทั้งสองฉบับรวมกันแล้วมีคำสั่งว่า คดีนี้ไม่มีการสืบพยานโจทก์ในชั้นไต่สวนคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาเลยแม้แต่ปากเดียว กรณีจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคสี่ โจทก์จะยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้นให้พิจารณาคำขอนั้นใหม่หาได้ไม่ ที่ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องของโจทก์ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2530 และวันที่ 12 มกราคม 2531 โดยอาศัยเหตุดังกล่าวข้างต้นนั้นชอบแล้วยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ หากโจทก์ยังติดใจอุทธรณ์ก็ให้นำเงินค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์มาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 7 วันนับแต่วันฟังคำสั่งนี้

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ไม่มีการสืบพยานโจทก์ในชั้นไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในศาลชั้นต้นเลยแม้แต่ปากเดียวกรณีจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 วรรคสี่ ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่ง

ยกคำร้องของโจทก์ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2530 และวันที่ 12 มกราคม 2531 โดยอาศัยเหตุดังกล่าวข้างต้นนั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน หากโจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปก็ให้นำค่าธรรมเนียมศาลมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ทราบคำพิพากษานี้

(ชลิต ประไพศาล-สุนพ กীরติยุติ-ชลอ ทองแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>